

Le Aziende Municipalizzate del Servizio Idrico Integrato pagano il CUP



Pratica Amministrativa | 12 novembre 2024 | n. 1 | di **Alessandro Merciarì**

Le Aziende Municipalizzate nel nostro Paese sono società organizzate come enti economici di diritto pubblico il cui capitale sociale vede la partecipazione di uno o più enti pubblici territoriali. Vengono di norma create per fornire a livello locale dei servizi essenziali alla collettività, come il trasporto pubblico, la gestione dei rifiuti, l'erogazione di servizi sociali, cimiteriali oltre che occuparsi della fornitura dei pubblici servizi di rete.

Il loro sviluppo risale agli inizi del 900 quando la “municipalizzazione” si collocava nel programma di decentramento amministrativo voluto da Giolitti che lo riteneva una esigenza di ammodernamento del Paese.

Tra queste speciali società troviamo anche quelle incaricate della gestione del cosiddetto Servizio Idrico Integrato regolato dal D.lgs 152/2007, ovvero le aziende impegnate ad erogare all'utenza domestica e non domestica, sia l'acqua potabile che la gestione del sistema fognario, in convenzione con l'Autorità d'Ambito Territoriale competente.

Pur essendo a capitale interamente pubblico, a volte a prevalente capitale pubblico quando vengono trasformate/assorbite nelle moderne Multi-utility, le municipalizzate operano come entità autonome, con una propria struttura organizzativa, bilanci e responsabilità gestionali, e in questa direzione oggi analizziamo il loro profilo soggettivo che porta a ritenerle sempre soggetto passivo per le obbligazioni che derivano dalle occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico realizzate nei rispettivi ambiti territoriali, anche quando il presupposto si realizza nei territori e a favore degli stessi enti locali titolari di quote societarie.

Le aziende municipalizzate, o società a partecipazione pubblica, sono infatti soggetti passivi d'imposta per quanto riguarda gli stessi tributi che sono di norma applicabili alle attività economiche di tipo imprenditoriale. La loro natura giuridica, pur essendo di diritto pubblico, non esclude pertanto la loro assunzione di responsabilità fiscale, così da essere assoggettate a imposte dirette e indirette. In sostanza non godono di uno speciale trattamento per effetto di requisiti soggettivi propri.

Come comportarsi quindi quando un'azienda municipalizzata conduce una infrastruttura di rete pubblica presente nel sottosuolo e dedicata ad esempio all'erogazione del servizio di acqua potabile? E come valutare l'occupazione temporanea realizzata per la manutenzione o la posa

della stessa rete pubblica?

Per entrambe le domande la risposta non può che essere univoca e ritenere corretta l'applicazione del Canone Unico a carico delle Aziende Municipalizzate o delle moderne Multi-utility.

Sono due gli aspetti da valutare per l'imputazione del Canone a carico delle società Municipalizzate: uno di tipo soggettivo, legato quindi alla natura dell'azienda stessa, e uno di tipo oggettivo legato sia ai diversi servizi per i quali dovrà essere calcolato il canone permanente dovuto ai sensi del comma 831, e sia alle occupazioni con cantieri stradali a sviluppo progressivo quando analizziamo le occupazioni temporanee necessarie per la manutenzione e la posa delle condutture.

Il primo requisito oggettivo – le occupazioni permanenti delle Aziende Municipalizzate

Per capire il corretto approccio da riservare alla quantificazione del canone per i servizi legati al sistema idrico integrato gestito dalle Aziende Municipalizzate, dobbiamo analizzare gli articoli del Decreto legislativo 152 del 2007 e le indicazioni fornite da ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

L'articolo 147 del decreto chiarisce innanzi tutto che i servizi idrici sono organizzati sulla base degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ossia porzioni di territorio la cui delimitazione è definita dalle Regioni nel rispetto di diversi principi, che hanno portato a registrare 64 ambiti, distribuiti sul territorio nazionale e che saranno quindi oggetto di valutazione sotto il profilo fiscale derivante dall'applicazione del CUP da parte dei singoli enti territoriali serviti dal gestore di ciascun ATO.

Così come riportato nel D.P.C.M. 20 luglio 2012, il servizio idrico integrato, gestito, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie, è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Ecco quindi che i servizi di riferimento nel sistema idrico integrato sono sostanzialmente tre: erogazione acqua, allaccio alla fognatura e depurazione delle acque reflue.

Quelli effettivamente rilevanti ai fini dell'applicazione del Canone Unico in base alle disposizioni contenute nel comma 831, articolo 1 Legge 160/2019, e in base ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti per definire un servizio pubblico, sono quelli di distribuzione dell'acqua potabile e quello di allaccio alla rete fognaria. Due distinti servizi che vengono erogati a distinte utenze.

In particolare, con il servizio di acquedotto si intende l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano. In questo caso l'allacciamento idrico è l'operazione che consente di collegare l'impianto della singola utenza alla rete locale di acquedotto.

Con il servizio di fognatura si intende invece l'insieme dei servizi pubblici di collettamento e allontanamento di acque reflue urbane e di dilavamento meteorico. L'allacciamento fognario riguarda invece il collegamento tra il punto di scarico della fognatura e la pubblica fognatura.

Ecco quindi che ai fini del calcolo del canone dovranno correttamente essere conteggiate sia le utenze servite per la fornitura dell'acqua potabile, sia le utenze allacciate alla rete fognaria, due distinti servizi, uniti dalla normativa e dall'autorità di competenza, che dovranno tuttavia essere considerati distinti nell'applicazione del CUP.

Il secondo requisito oggettivo – Le occupazioni temporanee con cantieri e scavi delle Aziende Municipalizzate

Sgombriamo subito dal campo l'idea che questa tipologia di occupazione possa rientrare nel pagamento effettuato annualmente dalle aziende che erogano pubblici servizi, ovvero quel versamento calcolato con la speciale tariffa ad utenza fissata al comma 831 della legge 160/2019. Siamo di fronte ad una tipologia diversa, che nulla a che fare con il pagamento del CUP con tariffa forfetaria che il Legislatore ha previsto per le sole occupazioni permanenti effettuate nel territorio comunale da queste aziende, pubbliche, miste o private.

I cantieri stradali messi in opera per la posa e la manutenzione delle reti invece sono tutt'altra cosa. Questi dovranno pagare il Canone Unico in base alla tariffa temporanea e alla reale metratura sottratta all'uso pubblico moltiplicato per il periodo di giorni di effettiva occupazione. La tariffa applicata sarà quindi quella temporanea prevista dal Comune per i cantieri edili, salvo i casi in cui gli Enti ne abbiano fissata una ad hoc.

Le aziende municipalizzate che svolgono direttamente, o per mezzo di società terze specializzate, dovranno versare il CUP temporaneo, salvo specifiche disposizioni regolamentari che ne esonerano la fattispecie.

Il requisito soggettivo delle Aziende Municipalizzate

Le aziende Municipalizzate come detto in premessa, sono soggetti giuridici autonomi, con una propria struttura organizzativa, bilanci e responsabilità gestionali proprie, distinte dagli enti pubblici che ne possiedono il capitale sociale.

In materia di CUP, inteso come Canone permanente per le occupazioni realizzate con le infrastrutture di rete, e Canone temporaneo per gli scavi e i cantieri, non potrà trovare applicazione a favore delle Aziende Municipalizzate l'esenzione di cui alla lettera A del comma 833 in quanto queste società, che gestiscono pubblici servizi tra i quali il servizio idrico integrato, non possiedono i requisiti soggettivi espressamente e dettagliatamente elencati dal Legislatore che stabilisce: *“sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da*

enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c del testo unico delle Imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica”.

Come recentemente ricordato dalla Corte dei Conti in una sentenza sul tema delle esenzioni dal Canone Unico emessa dalla sezione del Piemonte, le norme di agevolazione o di esenzione da una debenza tributaria o patrimoniale non consentono mai una loro interpretazione analogica ed estensiva, distinguono le ipotesi richiamate nella lettera “a” del comma 833 in due casistiche: quelle realizzate da Stato ed enti territoriali, da applicare sempre in tutti i contesti istituzionali, e quelle realizzate da enti religiosi ed enti pubblici non commerciali i cui benefici operano esclusivamente nell’alveo delle limitazioni normative riconducibili rispettivamente alle occupazioni necessarie per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato o a quelle funzionali alla realizzazione di finalità assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali e di ricerca scientifica. Ipotesi e caratteristiche che non ritroviamo nelle aziende che erogano pubblici servizi.

Sul principio che vede le esenzione di entrate, sia tributarie che patrimoniali, come ipotesi di natura eccezionale, la cui osservanza deve essere di stretta interpretazione, registriamo l’orientamento della Corte di Cassazione che si è più volte espressa, anche recentemente con l’ordinanza n. 17976 del 12 luglio 2021, precisando proprio il principio secondo cui le norme fiscali di agevolazione devono essere di stretta interpretazione e non possono trovare estensione a casi in cui non si riscontrino i requisiti soggettivi oppure quelli oggettivi previsti dalla norma di agevolazione stessa.

Ma vi è di più, la Corte dei Conti precisa come non giochi a favore del soggetto occupante che l’occupazione sia riconducibile all’esecuzione di un lavoro per conto di uno dei soggetti destinatari dell’agevolazione fiscale. Sono diverse le sentenze orientate in questo senso, come quella emessa dalla Sezione 5 di Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 2653 del 2020 nella quale si legge che: “Secondo l’orientamento di questa Corte *«In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l’esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall’art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l’occupazione sia ascrivibile al soggetto esente»* e non al soggetto che agisca in qualità di concessionaria per la realizzazione di un’opera pubblica, restando irrilevante che l’opera sia di proprietà dello Stato o di un altro degli enti pubblici equiparati dalla norma in questione (v. Cass. n. 19693 del 2018; Cass. n. 11886 del 2017).”

In definitiva, l’unica vera ipotesi di non applicazione del canone nell’ambito dei servizi pubblici, tra cui il Servizio idrico, si verifica solo quando il gestore è direttamente l’ente locale stesso. Quando invece il servizio viene gestito da una società Municipalizzata o da una Multi-Utility, ancorché a capitale totalmente o parzialmente pubblico, con quote sociali appartenenti ai diversi enti locali serviti, non potrà mai trovare applicazione l’esenzione dal Canone le cui ipotesi, come detto, sono state stabilite in modo puntuale dal Legislatore al comma 833 della Legge 160/2019.